

أمام المحكمة الابتدائية بالدقم
الدائرة العمالية
الدعوى رقم 2024/1409/53 م
المحدد لنظرها جلسة 2025/2/11 م

المقامة من:

المدعي

سيف بن هلال بن يحيى الإسماعيلي

ويمثله: د. وسيلة الرحبية وشركاؤها للمحاماة والاستشارات القانونية، وعنوانه: محافظة مسقط، الخوير الجنوبية، شارع
دوحة الأدب، مبنى مكاتب النخبة، الطابق الخامس، رقم المكتب 503، رقم الهاتف 93870994.

ضد

المدعى عليها

شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

ويمثلها: الدكتور هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية.

فضيلة القاضي الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: مذكرة التعقيب على تقرير الخبير

بوافر الاحترام والتقدير، ونيابة عن موكلنا المدعي/ سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلي بموجب سند الوكالة المرفق نسخة
منه (مستند رقم 1)، نتقدم لعدالتكم بمذكرة تعقيبنا على تقرير الخبير المودع بجلسة 2025/1/28م، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أوجه الاتفاق مع تقرير الخبير:

نتفق جزئياً مع النتيجة التي توصل إليها الخبير حيث أنه:

- 1- أكد استحقاق المدعي في تعديل مخصصاته المالية منذ تاريخ التعيين في 2019/4/17، وأن المدعى عليها امتنعت دون مبرر عن تعديل الأجر.
- 2- أكد وجود تكليف من المدعى عليها للمدعي للقيام بمهام عمل إضافية تختلف جوهرياً عن عمله الأساسي للفترة من 2021/6/13 وحتى 2024/8/12 (38 شهراً) دون مقابل عادل.

وهي ذاتها أسباب إقامة الدعوى الماثلة بالإضافة إلى تمسكنا بمبدأ المساواة، ولذلك نختلف مع النتيجة التي توصل لها الخبير من حيث قيمة المبلغ المستحق ونبين ذلك على النحو الآتي:

ثانياً: أوجه الاعتراض على تقرير الخبير:

نعترض على جانبين اثنين:

الجانب الأول: قيمة الأجر لوظيفة رئيس قسم الدعم الفني.

1- عدم تطبيق مبدأ المساواة:

أكد الخبير استحقاق المدعي لتعديل مخصصاته المالية إلا أنه لم يوفق في طريقة احتساب المخصصات، إذ أنه اعتمد الحد الأدنى للدرجة المالية (4.2) في حسابه:

واستناداً إلى ما هو مقرر بمواد لائحة العمل الداخلية المشار إليها أعلاه، وما هو مقرر بقانون العمل العماني تم حساب فارق الراتب على أساس الحد الأدنى للدرجة المالية (4.2) براتب أساسي (1,500 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) وذلك من تاريخ تعيين المدعي بوظيفة رئيس قسم الدعم الفني اعتباراً من راتب شهر مايو 2019م وحتى آخر راتب في شهر أبريل 2023م، حيث تم تعديل راتب المدعي من قبل الشركة المدعى عليها إلى الدرجة (4.2) براتب شهر مايو 2023م، وذلك حسب الجدول أدناه:

• الصفحة 11 من تقرير الخبير.

وحيث أن سبب إقامة الدعوى هو المطالبة بتطبيق مبدأ المساواة منذ تاريخ التعيين وليس المطالبة بالترقية للدرجة المالية (4.2)، فإنه كان يتعين على الخبير أن يبحث في أجور رؤساء الأقسام بالمدعى عليها عند التعيين للعينات التي ذكرها المدعي ومقارنتها بأجره ثم احتساب الفارق، وليس اعتماد الحد الأدنى للدرجة المالية إذ يعد ذلك مجحفاً بحقه.

وحيث يستلم بقية رؤساء الأقسام المعيّنين في ذات فترة تعيين المدعي أجوراً أعلى، بل ويستلم رئيس القسم المعيّن حديثاً وبعد سنوات خبرة أقل أجراً يزيد بكثير عن أجر المدعي، واستقر قانوناً وقضاءً أن مناط المساواة بين العمال أن يكونوا في مؤسسة واحدة ويعملون في ظروف مماثلة وتساوي مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها (المبدأ 286 في الطعن رقم 2017/428).

وحيث اعتمد الخبير الحد الأدنى للدرجة المالية رقم 4.2 مخالفاً بذلك المعمول به في الشركة عند تعيين رؤساء الأقسام في ذات فترة التعيين أو رؤساء الأقسام سنة 2023م الذين يقعون في ذات الرتبة الوظيفية حسب تقرير استشاري الموارد البشرية سنة 2019 المعين بواسطة المدعي عليها في النظر في الهيكل الوظيفي حيث حصل قسم الدعم الفني بالإضافة للأقسام الأخرى المشار إليها على نفس درجة التقييم 450 درجة والذي يؤكد أحقية مساواة أجر المدعي ببقية زملائه العاملين بالشركة.

ونبين لعدالتكم أجور رؤساء الأقسام بالمدعي عليها تمهيداً لبيان فارق الأجر.

أ. أجر رؤساء الأقسام المعيّنين حديثاً عام 2023م:

الراتب الأساسي	علاوة السكن	علاوة النقل	الراتب الشامل	الدرجة المالية
2,100 ر.ع	400 ر.ع	200 ر.ع	2,700 ر.ع	4.2

ب. احتياطياً، نبين أجر رؤساء الأقسام المعيّنين عام 2018م، علماً بأنهم أقاموا دعاوى عمالية للمطالبة بتعديل أجورهم ومساواة أوضاعهم المالية، حيث يستلم رئيس القسم الأقل خبرة أجراً يزيد عن أجورهم:

الراتب الأساسي	علاوة السكن	علاوة النقل	الراتب الشامل	الدرجة المالية
1,720 ر.ع	400 ر.ع	200 ر.ع	2,320 ر.ع	4.2

وحيث استلم موكلنا المدعي عند تعيينه أجراً شاملاً مقداره (1,740 ر.ع) فقط وهو أقل من أجر جميع رؤساء الأقسام ويندرج تحت الدرجة المالية الخامسة، ويصل فارق الأجر بين أجر المدعي عند التعيين وأجر رئيس القسم المعيّن حديثاً وسنوات خبرة أقل إلى مبلغ (900 ر.ع) تسعمائة ريال عماني، عليه فإن احتساب فارق الأجر بالحد الأدنى للدرجة المالية دون مراعاة متوسط الأجور لرؤساء الأقسام مع الأخذ بعين الاعتبار معيار سنوات الخبرة والمؤهل العلمي يعد هضماً لحق موكلنا المدعي مع ما يحمله من خبرات ومؤهلات.

لذلك نلتزم من المحكمة الموقرة إعادة المأمورية للخبير لبحث أجور الموظفين بذات المستوى الوظيفي (رؤساء الأقسام) بالمدعي عليها وإعادة احتساب أجر المدعي تطبيقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه قانوناً بالمادة (23).

2- الخطأ في احتساب فترة استحقاق فارق المخصصات المالية:

احتسب الخبير فترة فارق الأجر من (مايو/2019 إلى أبريل/2023 - عدد 49 شهرًا) وذلك بالمخالفة للمستندات، حيث ينبغي احتساب الفترة بناء على تاريخ التعيين وتاريخ تعديل الأجر (كفترة سابقة على تغيير الدرجة الوظيفية):

- تاريخ التعيين: 2019/4/17م.

- تاريخ تعديل الأجر اعتبارًا من راتب: 2023/6/1، بموجب خطاب صادر بتاريخ 2023/7/3م.

عليه فإن عدد الأشهر قبل تعديل الدرجة المالية إلى (4.2) هي (50 شهرًا) تبدأ من 2019/4/17 إلى أجر شهر مايو/2023م، ويتمسك موكلنا المدعي بحقه في تعديل الأجر ومساواته بزملائه رؤساء الأقسام ممن هم بذات الدرجة المالية وبذات الخبرة والمؤهل، بأثر رجعي من تاريخ التعيين وما يستجد من أجور حتى تاريخ تعديل الأجر.

الجانب الثاني: قيمة الأعمال الإضافية عن الإشراف على قسم المشتريات.

أكد الخبير بإسناد مهمة الإشراف على عمل مهندس المشتريات للمدعي، وأن هذه الأعمال تختلف جوهريًا عن نطاق عمل رئيس قسم الدعم الفني، وقد استمر الإسناد لمدة (38 شهرًا) للفترة من 2021/6/13 إلى 2024/8/12م، إلا أن الخبير لم يقيم باحتساب المقابل المادي عن العمل الإضافي.

وبالاستناد على المادة (53) من قانون العمل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (2023/53) التي نصّت على أنه: "... يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافًا جوهريًا، ويشترط في ذلك عدم المساس بحقوق العامل، وألا يترتب عليه ضرر جسيم أو أعباء مالية دون مقابل عادل".

وحيث لم يُمنح المدعي أي مخصصات إضافية للأعمال المكلف بها بجانب وظيفته الأصلية، ولاختلاف المهام الوظيفية بين وطبيعة العمل بين قسم الدعم الفني وقسم المشتريات وفق الثابت بتقرير الخبير والوصف الوظيفي، فإن موكلنا المدعي يطالب بمقابل العمل الإضافي الذي أداه ويقدره وفق الجهد والوقت المستغرق كالاتي:

- مدة التكليف: 38 شهرًا.

- تقدير مقابل التكليف الإضافي: شهريًا مبلغ (-/850 ر.ع) ثمانمائة وخمسون ريال عماني، أي ما يعادل 50% من الراتب الأساسي.

- إجمالي المطالب به عن العمل الإضافي: $32,300 = 38 \times 850$ ر.ع

ونبين للمحكمة الموقرة معيار تحديد الأجر الإضافي:

- مهام العمل الإضافية للقيام بأعمال قسم المشتريات استغرقت من مدة عمل المدعي ما يزيد عن (4 ساعات) يوميًا على أقل تقدير.
 - تكليف المدعي عليها أدى لإلغاء وقت الراحة، وزيادة ساعات العمل، ومضاعفة ضغط العمل للإشراف على قسمين كاملين في الشركة المدعي عليها.
 - التزم المدعي بالعمل في أيام إجازات نهاية الأسبوع، وبعد ساعات العمل الرسمية لإتمام العمل الإضافي دون تأخير.
 - يدخل العمل الإضافي في تقييم مؤشر الأداء الوظيفي (KPI) وأدى المدعي مهامه والمهام الإضافية دون أي تقصير.
- ولجميع ذلك، نرى بأن مطالبة المدعي بنصف الأجر الأساسي عن كل شهر هو معيار عادل للمطالبة بالتعويض عن المهام الإضافية، ونلتزم من المحكمة الموقرة تعويض موكلنا المدعي مقابل تكليف العمل الإضافي لإنجاز أعمال قسم المشتريات خلال الفترة من (يونيو/2021 إلى 2024/8/12) مبلغ وقدره (-/32,300 ر.ع) اثنان وثلاثون ألف ريال عماني وثلاثمائة ببسة.

ثالثاً: احتساب فارق الأجر بعد مساواة أجر المدعي بزملائه رؤساء الأقسام.

تم احتساب المستحقات لمساواة أجر المدعي بزملائه رؤساء الأقسام المعيّنين حديثاً عام 2023م.

إجمالي فارق الأجر (ر.ع)	فارق علاوة الدقم			فارق الأجر الشامل			عدد الأشهر	السنة
	الفارق × عدد الأشهر	العلاوة المستحقة	العلاوة المستلمة	الفارق × عدد الأشهر	الأجر المستحق	الأجر المستلم		
9583	115	315	200	950	2700	1750	9	2019
13094	118	324	206	973	2763	1790	12	2020
13420	122	334	212	997	2828	1831	12	2021
13756	125	344	219	1021	2895	1874	12	2022
5876	129	355	225	1046	2964	1918	5	2023
5342	100	355	255	664	2964	2300	7	2023
9432	103	365	263	683	3034	2351	12	2024

إجمالي فارق الأجر منذ تاريخ التعيين حتى ديسمبر/2024م	70,502/- ر.ع
مع تمسك موكلنا بطلب احتساب فارق الأجر حتى تاريخ تعديل الأجر فعلياً	

- مرفق كشف تفصيلي بالأجور (مستند رقم 2)

رابعاً: الطلبات:

تأسيساً على ما ورد ذكره وتفصيله أعلاه، يلتزم المدعي من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بالآتي:

1- قبل الفصل في الموضوع: إعادة المأمورية للخبير لبحث اعتراضات المدعي:

- أ. إعادة احتساب فارق الأجور تطبيقاً لمبدأ المساواة ومقارنة أجر المدعي والعلاوات المستلمة بباقي رؤساء الأقسام بالشركة المدعى عليها.
- ب. احتساب مقابل العمل الإضافي الذي قام به المدعي بالإشراف على قسم المشتريات.

2- في الموضوع:

- أ. إلزام الشركة المدعى عليها بأن تعدل الوضع المالي للمدعي بأن تقوم بتسكينه في الدرجة المالية (4.2) وتعديل أجره الشهري الشامل ليصبح مبلغاً وقدره (-/2,700 ر.ع) ألفان وسبعمائة ريال عماني وذلك اعتباراً من تاريخ التعيين في 2019/4/17م، وتعديل مقدار الراتب والعلاوة الدورية في صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المترتبة على ذلك.
- ب. إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي الفارق في الأجور والعلاوات للفترة عن 2019/4/17م وحتى أجر شهر ديسمبر/2024م، مبلغاً وقدره (-/70,502 ر.ع) سبعون ألفاً وخمسمائة واثنان ريال عماني، وما يستجد من فارق الأجور حتى تاريخ تعديل الأجر فعلياً.
- ج. إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي مقابل العمل الإضافي المكلف به للإشراف على قسم المشتريات خلال الفترة من (يونيو/2021 إلى 2024/8/12) مبلغ (-/32,300 ر.ع) اثنان وثلاثون ألف ريال عماني وثلاثمائة بيعة.
- د. إلزام المدعى عليها بمصاريف ترجمة المستندات المؤيدة.
- هـ. إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.
- و. شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع ما يقضي به.

وَقَفَّنا اللهُ جَمِيعاً لَمَّا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّوَابُ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ

المحام/ الهلال بن ناصر بن محمد السالمي

الدكتورة وسيلة الرحبية وشركاؤها للمحاماة والاستشارات القانونية

(تقاضي/ تحكيم/ تأسيس وإدارة شركات/ عقود ووكالات تجارية)